

중요 어휘

1. **입안(立案)하다**: 어떤 안건이나 계획을 세우다.

동의어: 기안(起案)하다, 수립(樹立)하다

예문: 지방자치단체가 주민 편의를 위한 교통 개선안을 **입안**하였다.

2. **환수(還收)하다**: 내주었던 것을 도로 거두어들이다.

동의어: 회수(回收)하다

예문: 정부는 부당하게 지급된 보조금을 전액 **환수**하기로 결정했다.

3. **공시(公示)하다**: 일정한 사항을 공개적으로 게시하여 널리 알리다.

동의어: 공고(公告)하다, 고시(告示)하다

예문: 시청은 도로 확장 공사 일정을 관보에 **공시**하였다.

4. **불간섭주의(不干渉主義)**: 남의 일이나 다른 나라의 일에 간섭하지 않는다는 주의.

동의어: 자유방임주의(自由放任主義)

반의어: 간섭주의(干涉主義)

예문: 19세기 영국은 경제 영역에서 **불간섭주의**를 기본 원칙으로 삼았다.

5. **도모(圖謀)하다**: 어떤 일을 이루기 위하여 대책과 방법을 세우다.

동의어: 모색(摸索)하다, 강구(講究)하다

예문: 회사는 경영 위기를 극복하기 위해 다양한 방안을 **도모**하였다.

6. **과밀(過密)**: 일정한 공간에 인구나 시설 따위가 지나치게 밀집되어 있는 상태.

동의어: 밀집(密集), 포화(飽和)

반의어: 과소(過疏)

예문: 수도권 지역의 **과밀** 문제를 해결하기 위해 행정 수도 이전이 추진되었다.

7. **투기(投機)**: 시세 변동을 예상하여 차익을 얻기 위하여 하는 매매 거래.

예문: 부동산 시장에서 **투기적** 수요가 급증하면서 집값이 폭등했다.

8. **지가(地價)**: 토지의 가격.

동의어: 토지가(土地價)

예문: 역세권 개발이 발표되자 인근 **지가**가 급등하기 시작했다.

9. **간주(看做)하다**: 상태나 결과 따위를 그러하다고 보다.

동의어: 인정(認定)하다, 추정(推定)하다

예문: 기한 내에 이의를 제기하지 않으면 동의한 것으로 **간주**한다.

10. **합헌(合憲)**: 헌법의 규정이나 정신에 어긋나지 않는 성질.

반의어: 위헌(違憲)

예문: 헌법재판소는 해당 법률 조항이 **합헌**이라는 판결을 내렸다.

11. **입법 형성권(立法形成權)**: 헌법이 정한 범위 안에서 입법자가 구체적인 법률의 내용을 자율적으로 결정할 수 있는 권한.

예문: 국회는 **입법 형성권**을 행사하여 새로운 환경 규제 법안을 마련했다.

12. **불복(不服)하다**: 결정이나 명령 따위에 승복하지 않다.

동의어: 항거(抗拒)하다

반의어: 승복(承服)하다

예문: 피고인은 1심 판결에 **불복**하여 항소를 제기했다.

13. **형평성(衡平性)**: 어느 한쪽으로 치우치지 않고 고르고 균등한 성질.

동의어: 공평성(公平性), 균형성(均衡性)

반의어: 불균형(不均衡)

예문: 세금 제도는 소득 수준에 따른 **형평성**을 고려하여 설계되어야 한다.

14. **비준표(比準表)**: 일정한 기준에 견주어 개별 대상의 가격이나 가치를 산정할 수 있도록 만든 표.

예문: 감정평가사는 **비준표**를 활용하여 해당 토지의 가격을 산출했다.

15. **처분성(處分性)**: 행정 행위가 국민의 권리·의무에 직접적으로 영향을 미치는 성질.

예문: 이 통지가 **처분성**을 가지는지 여부가 소송의 핵심 쟁점이 되었다.

16. **한정액(限定額)**: 일정하게 정해 놓은 금액.

동의어: 상한액(上限額)

예문: 정부는 보조금의 **한정액**을 초과하는 지출을 불허하였다.

17. **다수설(多數說)**: 학문이나 법률 해석에서 많은 학자나 전문가가 지지하는 견해.

반의어: 소수설(少數說)

예문: 이 사안에 대해서는 원고 적격을 인정하는 견해가 **다수설**로 자리 잡고 있다.

[1~8] 다음 글을 읽고 물음에 답하시오.

토지 행정은 국민의 삶과 우리 후손의 삶을 위하여 국토를 종합적으로 이용·개발·보존하는 것을 목적으로 하는 토지 관련 행정을 가리킨다. 토지 개발 계획을 입안하거나 결정하고 토지 거래를 규제하며 토지 이용을 조정하는 행정, 개발 이익을 ㉠[환수]하고 토지의 적정 가격을 평가하거나 공시하는 행정, 도시를 개발하거나 정비하는 행정, 농지의 소유 ㉡[상한]을 제한하고 이용을 증진시키며 농지를 보존하는 행정 등이 모두 토지 행정이다. 20세기 초까지는 토지의 이용 등에 대해 불간섭주의를 취하여 토지 소유자의 자유 및 지역 주민의 자치를 보장하였다. 그러나 20세기 중반부터는 국토 전체의 조화와 균형 있는 발전을 ㉢[도모]하기 위해 국토에 있는 각 지역이 담당해야 할 지역 질서를 설정하고, 인구나 산업의 과밀 억제 정책 수립하는 등 보다 적극적인 정책을 추구하기 시작하였다.

토지 행정의 구체적 수단으로는 토지 거래 허가제, 부동산 가격 공시제 등이 제시되고 있다. 토지 거래 허가제는 토지의 투기적 거래로 인한 급격한 지가 상승을 억제하기 위하여 일정한 절차에 따라 5년 내의 기간을 정하여 지정한 규제 구역 안에서의 토지 등의 거래 계약에 대하여 국토 교통부 장관이나 시장·군수·구청장의 허가를 받도록 하는 제도이다. 토지 거래 허가제가 시행되는 경우 허가 없이 거래 계약을 체결하면 「부동산 거래 신고 등에 관한 법률」에 따라 처벌을 받게 된다. 허가를 받지 아니하고 거래 계약을 체결할 때에는 계약의 효력이 발생하지 않는 것으로 간주하며, 속임수나 그 밖의 부정한 방법으로 토지 거래 허가를 받은 자에 대해서는 2년 이하의 징역이나 계약 체결 당시의 토지 가격의 100분의 30에 해당하는 금액 이내에서 벌금에 처한다.

㉣[토지 거래 허가제는 「헌법」 제23조와 제122조에 근거를 두고 있다.] 「헌법」 제23조에서는 재산권을 보장하면서도 재산권의 행사는 공공복리에 적합해야 한다는 것을, 제122조에서는 국토의 효율적이고 균형 있는 개발 및 보전을 위해 개인에게 제한이나 의무를 부과할 수 있다는 것을 규정하고 있다. 따라서 입법권자의 입법 형성권에 근거하여 법률로 토지 소유권의 처분을 제한하는 토지 거래 허가제를 채택하는 것은 합헌적이다. 토지 거래에 대한 규제가 모든 ㉤[사유지]를 대상으로 하는 것이 아니라 투기 우려 지역 또는 지가 폭등 지역의 토지에 한정된다는 점, 규제 기간이 5년 이내인 점, 거래 목적이나 거래 가격 등에 있어서 기준에 위배되지 않는 한 적법한 절차에 따라 거래 허가를 받을 수 있어 토지 소유권의 처분이 완전히 금지되는 것이 아니라는 점, 거래 불허가의 경우 ㉥[불복] 방법이 마련되어 있는 점 등을 종합해 볼 때 토지 거래 허가제는 사유 재산 제도의 부인이라기보다는 제한의 한 형태로 보아야 한다는 것이다. 그러나 입법 형성권이 무제한적으로 허용되는 것은 아니며 재산권의 본질적 내용은 침해될 수 없다.

한편 부동산의 적정한 가격 형성과 각종 조세 및 부담금 등의 형평성을 도모하기 위하여 국토 교통부 장관이 매년 1월 1일 현재의 토지 적정 가격을 산정하여 지가를 공시하는 제도인 부동산 가격 공시제 역시 토지 행정의 구체적 수단일 수 있다. 공시 지가는 토지 가격의 적정한 기준을 나타내는데, 공시 지가는 표준지로 선정된 토지의 단위 면적당 가격인 표준지 공시 지가를 기준으로 토지 가격 비준표를 사용하여 개별 토지에 따라 산정되는 개별 공시 지가를 말한다. ㉦[공시 지가는 토지 시장에 지가 정보를 제공하여 일반적인 토지 거래의 지표가 되며, 국가나 기관의 업무와 관련하여 지가를 산정하거나 감정하는 기준이 된다.]

㉧[공시 지가를 토지 거래의 지표로만 바라본다면 처분성이 있는 일반적인 행정 행위라고 인정할 수 없다.] 그러나 공시 지가는 보상액을 산정하거나 조세를 부과하는 기준이 되기 때문에 단순한 기준에 그치지 않고 사실상 한정액으로 작용하여 구속적인 기능을 가지게 된다. 따라서 제한적으로 공시 지가를 처분성이 있는 행정 행위라고 인정하는 부분 행정 행위 인정설이 다수설로 받아들여지고 있다. 즉 공시 지가에 따라 세금을 부과하거나 표준지 공시 지가를 기초로 개별 공시 지가를 산정하는 것에 불복한다면 그 자체의 위법성을 다툴 것이 아니라 공시 지가 결정의 취소를 구하는 행정 소송을 제기하여야 한다.

1. 밑글에 대한 설명으로 가장 적절한 것은?

- ① 토지 행정의 구체적 수단들을 제시한 뒤, 각각의 수단이 상호 보완적으로 작동하는 메커니즘을 설명하고 있다.
- ② 토지 행정의 역사적 변화를 개관한 뒤, 이를 뒷받침하는 법적 근거와 제도적 장치를 구체적으로 서술하고 있다.
- ③ 토지 행정의 정의를 제시한 뒤, 그것이 시행되는 과정에서 발생한 사회적 갈등의 양상을 구체적으로 분석하고 있다.
- ④ 토지 행정의 개념을 설명한 뒤, 관련 제도에 대한 찬반 견해를 병렬적으로 배치하여 독자의 판단을 유도하고 있다.
- ⑤ 토지 행정의 도입 배경을 서술한 뒤, 특정 사례를 통해 제도의 한계를 지적하고 대안적 수단을 모색하고 있다.

2. 밑글의 내용과 일치하지 않는 것은?

- ① 토지 거래 허가제가 시행되는 규제 구역 안에서 허가 없이 체결한 거래 계약은 효력이 발생하지 않는 것으로 간주된다.
- ② 공시 지가는 표준지 공시 지가를 기준으로 토지 가격 비준표를 사용하여 개별 토지에 따라 산정되는 개별 공시 지가를 말한다.
- ③ 「헌법」 제23조는 재산권을 보장하면서도 재산권의 행사가 공공복리에 적합해야 한다는 것을 규정하고 있다.
- ④ 20세기 중반부터는 토지 소유자의 자유를 보장하는 불간섭주의를 유지하면서도 지역 질서 설정을 병행하였다.
- ⑤ 부정한 방법으로 토지 거래 계약 허가를 받은 자에 대해서는 징역이나 벌금에 처할 수 있다.

3. ㉠에 대한 이해로 적절하지 않은 것은?

- ① ㉠은 토지 소유권의 처분을 법률에 의해 제한하는 것이 합헌적일 수 있는 근거를 제시한다.
- ② ㉠은 재산권 보장과 공공복리 실현이라는 두 가지 가치를 동시에 추구하는 법적 토대를 보여 준다.
- ③ ㉠에 따르면, 입법권자는 국토의 효율적 개발을 위해 개인에게 무제한적으로 의무를 부과할 수 있다.
- ④ ㉠은 토지 거래 허가제가 사유 재산 제도의 부인이 아니라 제한의 한 형태임을 뒷받침하는 법률적 기반으로 기능한다.
- ⑤ ㉠에 근거하여 토지 거래 허가제가 투기 우려 지역 등에 한정하여 시행되는 것은 재산권의 본질적 내용을 침해하지 않기 위한 것이다.

4. ㉠과 ㉡를 바탕으로 추론한 내용으로 가장 적절한 것은?

- ① ㉠은 공시 지가의 기능을, ㉡는 공시 지가의 산정 절차를 각각 설명하고 있다.
- ② ㉠에서 제시한 공시 지가의 기능만으로는 공시 지가의 법적 성격을 판단하기 어렵다는 점이 ㉡에서 나타난다.
- ③ ㉠에 따르면 공시 지가는 토지 거래의 지표에 그치므로, ㉡에서 제시한 처분성의 인정은 지문의 논지와 모순된다.
- ④ ㉡는 공시 지가가 처분성이 있는 행정 행위임을 긍정하는 입장이며, 이는 ㉠에서 제시한 기능의 확대를 전제로 한다.
- ⑤ ㉠에서 언급한 지표로서의 기능과 ㉡에서 언급한 처분성의 부인은 공시 지가에 대한 동일한 관점을 서로 다른 방식으로 표현한 것이다.

5. 뒷글을 바탕으로 할 때, 다음 <보기>의 사례에 대한 판단으로 적절하지 않은 것은?

<보기>

甲은 지가가 급등하고 있는 A 지역에 토지를 소유하고 있다. A 지역은 토지 거래 허가제의 규제 구역으로 지정되었으며, 규제 기간은 3년으로 설정되었다. 甲은 자신의 토지를 乙에게 매도하려 하였으나, 거래 목적이 기준에 위배된다는 이유로 허가가 거부되었다. 한편 丙은 같은 A 지역에서 숙임수를 사용하여 토지 거래 계약 허가를 받아 토지를 매수하였다. 또한 A 지역 내 토지 소유자 丁은 자신의 토지에 대해 산정된 개별 공시 지가가 실제 시장 거래가보다 지나치게 높게 책정되어 과도한 세금을 부과받고 있다고 주장하고 있다.

- ① 甲이 허가 거부에 불복하려 한다면, 이를 위해 마련된 법적 절차를 활용할 수 있을 것이다.
- ② 甲과 乙이 허가 없이 거래 계약을 체결한다면, 해당 계약의 법적 효력은 인정되지 않을 것이다.
- ③ 丙은 부정한 방법으로 허가를 받았으므로 2년 이하의 징역이나 계약 체결 당시 토지 가격의 100분의 30에 해당하는 금액 이내의 벌금에 처해질 수 있다.
- ④ 丁이 개별 공시 지가에 불복하려 한다면, 세금 부과 자체의 위법성을 직접 다투는 것이 부분 행정 행위 인정설에 부합하는 방법이다.
- ⑤ A 지역에 대한 규제 기간이 3년이라는 점은, 규제 기간을 5년 이내로 정하도록 한 법적 기준에 부합하는 것이다.

6. 뒷글과 <보기>를 관련지어 이해한 내용으로 가장 적절한 것은?

<보기>

과잉 금지의 원칙은 국가가 국민의 기본권을 제한할 때 그 제한이 필요한 최소한도에 그쳐야 한다는 원칙이다. 이 원칙은 네 가지 하위 원칙으로 구성된다. '목적의 정당성'은 기본권 제한의 목적이 정당해야 한다는 것이고, '수단의 적합성'은 그 목적 달성에 적합한 수단을 사용해야 한다는 것이다. '침해의 최소성'은 기본권을 덜 제한하는 다른 수단이 없어야 한다는 것이며, '법익의 균형성'은 기본권 제한으로 보호되는 공익과 침해되는 사익 사이에 균형이 이루어져야 한다는 것이다. 이 네 가지 요건이 모두 충족되어야 기본권 제한이 헌법적으로 정당화된다.

- ① 토지 거래 허가제의 규제 대상을 모든 사유지가 아닌 투기 우려 지역이나 지가 폭등 지역에 한정하는 것은 수단의 적합성을 충족하기 위한 것이라 볼 수 있다.
- ② 토지 거래에 대한 규제 기간을 5년 이내로 정하는 것은 토지 소유권의 처분이 영구적으로 금지되지 않도록 하여 침해의 최소성을 고려한 것이라 볼 수 있다.
- ③ 공시 지가를 기준으로 보상액을 산정하여 지급하는 것은 공익 추구에 따른 사익의 침해를 보상하려는 방안으로서 목적의 정당성을 충족하기 위한 것이라 볼 수 있다.
- ④ 부정한 방법으로 토지 거래 계약 허가를 받은 자에게 징역이나 벌금을 부과하는 것은 공익과 사익 사이의 균형을 위한 것으로서 법익의 균형성을 고려한 것이라 볼 수 있다.
- ⑤ 거래 불허가의 경우에 불복 방법을 마련해 놓은 것은 기본권 제한의 목적이 국토의 효율적 개발이라는 정당한 공익에 있음을 보여 주므로 목적의 정당성을 충족하기 위한 것이라 볼 수 있다.

7. 뒷글과 <보기>를 관련지어 이해한 내용으로 적절하지 않은 것은?

<보기>

'처분성'이란 행정 행위가 국민의 권리·의무에 직접적으로 영향을 미치는 법적 효력을 가지는 성질을 말한다. 행정 행위에 처분성이 인정되면 그 행위에 대해 행정 소송을 통해 다툴 수 있지만, 처분성이 부정되면 행정 소송의 대상이 될 수 없다. 예를 들어, 건축 허가는 특정인에게 건축할 권리를 부여하는 것이므로 처분성이 인정되지만, 단순한 행정 지침이나 내부 지시는 국민의 권리·의무에 직접 영향을 미치지 않으므로 처분성이 부정된다.

- ① 공시 지가가 단순히 토지 거래의 지표로만 기능한다면, <보기>의 관점에서 공시 지가 결정은 행정 소송의 대상이 되기 어렵다.
- ② 공시 지가가 보상액 산정이나 조세 부과 기준으로 작용하여 사실상 한정액의 역할을 한다면, <보기>의 관점에서 공시 지가는 국민의 권리·의무에 직접 영향을 미치는 것이라 할 수 있다.
- ③ 부분 행정 행위 인정설에 따르면, 공시 지가의 처분성이 제한적으로 인정되므로 공시 지가에 불복하는 사람은 공시 지가 결정의 취소를 구하는 행정 소송을 제기할 수 있다.
- ④ 부분 행정 행위 인정설을 따르더라도, 공시 지가가 보상액 산정이나 조세 부과 기준으로 작용하지 않는다면 <보기>의 관점에서 행정 소송의 대상이 되기 어렵다.
- ⑤ 공시 지가의 처분성을 전면적으로 인정하는 입장에서는 공시 지가가 토지 거래의 지표로 기능하는 것만으로도 국민의 권리·의무에 직접 영향을 미치는 행정 행위에 해당한다고 볼 수 있다.

8. ㉠~㉤의 사전적 의미로 적절하지 않은 것은?

- ① ㉠: 도로 거두어들임.
- ② ㉡: 위와 아래로 일정한 범위를 이루고 있을 때, 위쪽의 한계.
- ③ ㉢: 어떤 일을 이루기 위하여 대책과 방법을 세움.
- ④ ㉣: 국가나 공공 단체가 공공의 이익을 위해 관리하는 땅.
- ⑤ ㉤: 남의 명령이나 결정 따위에 대하여 복종이나 항복 따위를 하지 아니함.

[9~16] 다음 글을 읽고 물음에 답하시오.

토지 행정은 국민의 삶과 우리 후손의 삶을 위하여 국토를 종합적으로 이용·개발·보존하는 것을 목적으로 하는 토지 관련 행정을 가리킨다. 토지 개발 계획을 입안하거나 결정하고 토지 거래를 규제하며 토지 이용을 조정하는 행정, 개발 이익을 환수하고 토지의 적정 가격을 평가하거나 공시하는 행정, 도시를 개발하거나 정비하는 행정, 농지의 소유 상한을 제한하고 이용을 증진시키며 농지를 보존하는 행정 등이 모두 토지 행정이다. ①[20세기 초까지는 토지의 이용 등에 대해 불간섭주의를 취하여 토지 소유자의 자유 및 지역 주민의 자치를 보장하였다.] 그러나 20세기 중반부터는 국토 전체의 조화와 균형 있는 발전을 도모하기 위해 국토에 있는 각 지역이 담당해야 할 지역 질서를 설정하고, 인구나 산업의 과밀 억제 정책을 수립하는 등 보다 적극적인 정책을 추구하기 시작하였다.

[A] 토지 행정의 구체적 수단으로는 토지 거래 허가제, 부동산 가격 공시제 등이 제시되고 있다. 토지 거래 허가제는 토지의 투기적 거래로 인한 급격한 지가 상승을 억제하기 위하여 일정한 절차에 따라 5년 내의 기간을 정하여 지정한 규제 구역 안에서의 토지 등의 거래 계약에 대하여 국토교통부 장관이나 시장·군수·구청장의 허가를 받도록 하는 제도이다. 토지 거래 허가제가 시행되는 경우 허가 없이 거래 계약을 체결하면 「부동산 거래 신고 등에 관한 법률」에 따라 처벌을 받게 된다. 허가를 받지 아니하고 거래 계약을 체결한 때에는 계약의 효력이 발생하지 않는 것으로 간주하며, 속임수나 그 밖의 부정한 방법으로 토지 거래 계약 허가를 받은 자에 대해서는 2년 이하의 징역이나 계약 체결 당시의 토지 가격의 100분의 30에 해당하는 금액 이내에서 벌금에 처한다.

토지 거래 허가제는 「헌법」 제23조와 제122조에 근거를 두고 있다. 「헌법」 제23조에서는 재산권을 보장하면서도 재산권의 행사는 공공복리에 적합해야 한다는 것을, 제122조에서는 국토의 효율적이고 균형 있는 개발 및 보전을 위해 개인에게 제한이나 의무를 부과할 수 있다는 것을 규정하고 있다. ②[따라서 입법권자의 입법 형성권에 근거하여 법률로 토지 소유권의 처분을 제한하는 토지 거래 허가제를 채택하는 것은 합헌적이다.] 토지 거래에 대한 규제가 모든 사유지를 대상으로 하는 것이 아니라 투기 우려 지역 또는 지가 폭등 지역의 토지에 한정된다는 점, 규제 기간이 5년 이내인 점, 거래 목적이나 거래 가격 등에 있어서 기준에 위배되지 않는 한 적법한 절차에 따라 거래 허가를 받을 수 있어 토지 소유권의 처분이 완전히 금지되는 것이 아니라는 점, 거래 불허가의 경우 불복 방법이 마련되어 있는 점 등을 종합해 볼 때 토지 거래 허가제는 사유 재산 제도의 부인이라기보다는 제한의 한 형태로 보아야 한다는 것이다. ③[그러나 입법 형성권이 무제한적으로 허용되는 것은 아니며 재산권의 본질적 내용은 침해될 수 없다.]

[B] 한편 부동산의 적정한 가격 형성과 각종 조세 및 부담금 등의 형평성을 도모하기 위하여 국토교통부 장관이 매년 1월 1일 현재의 토지 적정 가격을 산정하여 지가를 공시하는 제도인 부동산 가격 공시제 역시 토지 행정의 구체적 수단일 수 있다. 공시 지가는 토지 가격의 적정한 기준을 나타내는데, 공시 지가는 표준지로 선정된 토지의 단위 면적당 가격인 표준지 공시 지가를 기준으로 토지 가격 비준표를 사용하여 개별 토지에 따라 산정되는 개별 공시 지가를 말한다. 공시 지가는 토지 시장에 지가 정보를 제공하

여 일반적인 토지 거래의 지표가 되며, 국가나 기관이 업무와 관련하여 지가를 산정하거나 감정하는 기준이 된다.

공시 지가를 토지 거래의 지표로만 바라본다면 처분성이 있는 일반적인 행정 행위라고 인정할 수 없다. 그러나 공시 지가는 보상액을 산정하거나 조세를 부과하는 기준이 되기 때문에 단순한 기준에 그치지 않고 사실상 한정액으로 작용하여 구속적인 기능을 가지게 된다. 따라서 제한적으로 공시 지가를 처분성이 있는 행정 행위라고 인정하는 부분 행정 행위 인정설이 다수설로 받아들여지고 있다. ④[즉 공시 지가에 따라 세금을 부과하거나 표준지 공시 지가를 기초로 개별 공시 지가를 산정하는 것에 불복한다면 그 자체의 위법성을 다룰 것이 아니라 공시 지가 결정의 취소를 구하는 행정 소송을 제기하여야 한다.]

9. 밑글의 중심 화제에 대한 설명으로 가장 적절한 것은?

- ① 국민의 기본권을 보장하기 위해 토지 소유권을 전면적으로 금지하는 행정적 조치
- ② 토지의 효율적 이용과 공공복리를 위해 토지 거래 및 가격에 관한 규제를 시행하는 행정적 수단
- ③ 토지 가격의 하락을 방지하기 위해 국가가 직접 토지를 매입하여 관리하는 행정적 절차
- ④ 토지 소유자 간의 분쟁을 해결하기 위해 사법부가 주도하는 법률적 판단의 체계
- ⑤ 토지 시장의 자유 경쟁을 촉진하기 위해 국가의 개입을 최소화하는 행정적 원칙

10. 1문단의 기능에 대한 설명으로 가장 적절한 것은?

- ① 토지 행정의 구체적 수단을 제도별로 분류한 뒤 각 제도의 시행 절차를 안내하고 있다.
- ② 토지 행정의 개념과 범위를 제시하고, 그것이 적극적 정책으로 전환되어 온 배경을 설명하고 있다.
- ③ 토지 행정에 대한 상반된 두 관점을 병렬적으로 제시하여 이후 논의의 쟁점을 부각하고 있다.
- ④ 토지 행정의 역사적 기원을 구체적인 사례를 통해 서술하고 그 제도적 한계를 진단하고 있다.
- ⑤ 토지 행정에 관한 법률 조항을 열거한 뒤 각 조항의 적용 사례를 순차적으로 분석하고 있다.

11. ㉠과 ㉡에 대한 이해로 적절하지 않은 것은?

- ① ㉠은 과거 토지 행정이 토지 소유자의 자유를 우선시하는 방향이었음을 보여 준다.
- ② ㉡은 공시 지가에 대한 불복 절차로서 행정 소송이라는 구체적 방법을 제시하고 있다.
- ③ ㉠에서 제시된 불간섭주의는 이후 적극적 정책으로 전환되는 계기가 된 것으로 서술되고 있다.
- ④ ㉡은 공시 지가가 단순한 기준을 넘어 구속적인 기능을 가짐으로써 제한적으로나마 행정 소송의 대상이 될 수 있음을 보여 준다.
- ⑤ ㉠은 토지 행정의 역사적 출발점을, ㉡은 부동산 가격 공시제와 관련된 법적 쟁점의 해결 방향을 각각 제시하고 있다.

12. [A]와 [B]에 대한 비교 분석으로 가장 적절한 것은?

- ① [A]와 [B]는 모두 토지 소유자의 처분권을 직접적으로 제한하는 제도를 다루고 있다.
- ② [A]는 토지 가격의 안정을 목적으로 하고, [B]는 토지 거래 자체를 억제하는 것을 목적으로 한다.
- ③ [A]에서 다루는 제도는 규제 구역 내 거래 계약에 대한 허가를 요구하고, [B]에서 다루는 제도는 토지의 적정 가격을 공시하여 거래의 지표와 행정적 기준을 제공한다.
- ④ [A]에서 다루는 제도는 「헌법」에 직접적 근거를 두고 있으나, [B]에서 다루는 제도는 법률적 근거 없이 행정적 관행에 의해 시행된다.
- ⑤ [A]에서 다루는 제도는 위반 시 형사 처벌 규정이 없으나, [B]에서 다루는 제도는 위반 시 행정 소송의 대상이 된다.

13. ㉔의 전제로 가장 적절한 것은?

- ① 토지 소유권의 처분을 제한하는 법률은 입법권자의 판단과 무관하게 자동적으로 합헌성을 획득한다.
- ② 「헌법」에서 규정한 재산권 보장과 공공복리 실현의 원칙은 입법권자가 법률을 제정하는 권한의 토대가 된다.
- ③ 토지 거래 허가제의 합헌성은 규제 구역의 범위보다 규제 기간의 장단에 의해 결정된다.
- ④ 입법 형성권은 「헌법」 제23조에만 근거하며, 제122조는 토지 거래 허가제와 직접적 관련이 없다.
- ⑤ 토지 거래 허가제는 모든 사유지를 대상으로 시행될 때에만 합헌적인 것으로 인정된다.

14. ㉔가 토지 거래 허가제의 시행에 대해 갖는 의미로 가장 적절한 것은?

- ① 토지 거래 허가제의 합헌성을 강화하는 추가적인 법적 근거를 제시하고 있다.
- ② 토지 거래 허가제의 시행 범위를 투기 우려 지역 이외의 지역으로 확대해야 한다는 주장을 뒷받침하고 있다.
- ③ 토지 소유권의 처분을 제한하는 입법 형성권의 행사에도 넘어서는 안 되는 한계가 있음을 환기하고 있다.
- ④ 부동산 가격 공시제가 토지 거래 허가제보다 우선적으로 적용되어야 한다는 논거로 기능하고 있다.
- ⑤ 재산권의 본질적 내용이 무엇인지를 구체적으로 정의하여 이후의 법적 판단에 명확한 기준을 제시하고 있다.

15. 윗글을 바탕으로 할 때, <보기>의 상황을 판단한 내용으로 적절하지 않은 것은?

<보기>

X 지역은 최근 대규모 개발 호재로 인해 지가가 급등하여 토지 거래 허가제의 규제 구역으로 지정되었다. 이 지역의 토지 소유자 甲은 자신의 토지를 乙에게 매도하려 했으나, 거래 가격이 기준을 초과한다는 이유로 허가가 거부되었다. 甲은 이에 불복하여 법적 절차를 밟기로 하였다. 한편 X 지역의 또 다른 토지 소유자 丙은 자신의 토지에 대한 개별 공시 지가가 표준지 공시 지가와 토지 가격 비준표에 의해 산정되었는데, 그 결과 예상보다 높은 세금이 부과되었다. 丙은 이 세금 부과에 불만을 품고 행정적 대응을 준비하고 있다.

- ① 甲의 거래가 불허된 것은 X 지역이 지가 폭등 지역으로서 규제 구역에 해당하고, 거래 가격이 기준에 위배되었기 때문이다.
- ② 甲은 거래 불허가에 대해 불복 방법이 마련되어 있으므로, 법적 절차를 통해 이의를 제기할 수 있다.
- ③ 甲과 乙이 허가 없이 거래 계약을 체결하였다면, 해당 계약은 효력이 발생하지 않는 것으로 간주된다.
- ④ 丙이 부분 행정 행위 인정설의 입장에서 대응한다면, 세금 부과 처분 자체에 대한 취소 소송을 제기해야 한다.
- ⑤ 丙에게 부과된 세금의 기준이 된 개별 공시 지가는 표준지 공시 지가를 기준으로 토지 가격 비준표를 사용하여 산정된 것이다.

16. 윗글을 바탕으로 할 때, <보기>의 주장이 성립하기 위해 추가로 필요한 정보로 가장 적절한 것은?

<보기>

"토지 거래 허가제는 토지 소유자의 재산권을 과도하게 침해하는 위헌적 제도이다."

- ① 토지 거래 허가제가 투기 우려 지역이나 지가 폭등 지역에 한정하여 시행되고 있다는 사실
- ② 토지 거래 허가제의 규제 기간이 5년 이내로 제한되어 있다는 사실
- ③ 토지 거래 허가제가 시행되는 규제 구역 내에서 거래 불허가의 경우 불복 방법이 마련되어 있다는 사실
- ④ 토지 거래 허가제가 거래 목적이나 거래 가격의 기준에 위배되지 않는 한 적법한 절차에 따라 거래 허가를 받을 수 있다는 사실
- ⑤ 토지 거래 허가제가 특정 규제 구역에서 사실상 모든 거래를 불허하여 토지 소유권의 처분을 전면적으로 차단하고 있다는 사실

[17~24] 다음 글을 읽고 물음에 답하시오.

토지 행정은 국민의 삶과 우리 후손의 삶을 위하여 국토를 종합적으로 이용·개발·보존하는 것을 목적으로 하는 토지 관련 행정을 가리킨다. 토지 개발 계획을 입안하거나 결정하고 토지 거래를 규제하며 토지 이용을 조정하는 행정, 개발 이익을 환수하고 토지의 적정 가격을 평가하거나 공시하는 행정, 도시를 개발하거나 정비하는 행정, 농지의 소유 상한을 제한하고 이용을 증진시키며 농지를 보존하는 행정 등이 모두 토지 행정이다. 20세기 초까지는 토지의 이용 등에 대해 불간섭주의를 취하여 토지 소유자의 자유 및 지역 주민의 자치를 보장하였다. 그러나 20세기 중반부터는 국토 전체의 조화와 균형 있는 발전을 도모하기 위해 국토에 있는 각 지역이 담당해야 할 지역 질서를 설정하고, 인구나 산업의 과밀 억제 정책을 수립하는 등 보다 적극적인 정책을 추구하기 시작하였다.

토지 행정의 구체적 수단으로는 토지 거래 허가제, 부동산 가격 공시제 등이 제시되고 있다. ㉠[토지 거래 허가제는 토지의 투기적 거래로 인한 급격한 지가 상승을 억제하기 위하여 일정한 절차에 따라 5년 내의 기간을 정하여 지정한 규제 구역 안에서의 토지 등의 거래 계약에 대하여 국토 교통부 장관이나 시장·군수·구청장의 허가를 받도록 하는 제도이다.] 토지 거래 허가제가 시행되는 경우 허가 없이 거래 계약을 체결하면 「부동산 거래 신고 등에 관한 법률」에 따라 처벌을 받게 된다. ㉡[허가를 받지 아니하고 거래 계약을 체결한 때에는 계약의 효력이 발생하지 않는 것으로 간주하며, 속임수나 그 밖의 부정한 방법으로 토지 거래 계약 허가를 받은 자에 대해서는 2년 이하의 징역이나 계약 체결 당시의 토지 가격의 100분의 30에 해당하는 금액 이내에서 벌금에 처한다.]

토지 거래 허가제는 「헌법」 제23조와 제122조에 근거를 두고 있다. 「헌법」 제23조에서는 재산권을 보장하면서도 재산권의 행사는 공공복리에 적합해야 한다는 것을, 제122조에서는 국토의 효율적이고 균형 있는 개발 및 보전을 위해 개인에게 제한이나 의무를 부과할 수 있다는 것을 규정하고 있다. 따라서 입법권자의 입법 형성권에 근거하여 법률로 토지 소유권의 처분을 제한하는 토지 거래 허가제를 채택하는 것은 합헌적이다. ㉢[토지 거래에 대한 규제가 모든 사유지를 대상으로 하는 것이 아니라 투기 우려 지역 또는 지가 폭등 지역의 토지에 한정된다는 점, 규제 기간이 5년 이내인 점, 거래 목적이나 거래 가격 등에 있어서 기준에 위배되지 않는 한 적법한 절차에 따라 거래 허가를 받을 수 있어 토지 소유권의 처분이 완전히 금지되는 것이 아니라는 점, 거래 불허가의 경우 불복 방법이 마련되어 있는 점 등을 종합해 볼 때 토지 거래 허가제는 사유 재산 제도의 부인이라기보다는 제한의 한 형태로 보아야 한다는 것이다.] 그러나 입법 형성권이 무제한적으로 허용되는 것은 아니며 재산권의 본질적 내용은 침해될 수 없다.

한편 부동산의 적정한 가격 형성과 각종 조세 및 부담금 등의 형평성을 도모하기 위하여 국토 교통부 장관이 매년 1월 1일 현재의 토지 적정 가격을 산정하여 지가를 공시하는 제도인 부동산 가격 공시제 역시 토지 행정의 구체적 수단일 수 있다. ㉣[공시 지가는 토지 가격의 적정한 기준을 나타내는데, 공시 지가는 표준지로 선정된 토지의 단위 면적당 가격인 표준지 공시 지가를 기준으로 토지 가격 비준표를 사용하여 개별 토지에 따라 산정되는 개별 공시 지가를 말한다.] 공시 지가는 토지 시장에 지가 정보를 제공하여 일반적인 토지 거래의 지표가 되며, 국가나 기관이 업무와 관련하여 지가를 산정하거나 감정하는 기준이 된다.

공시 지가를 토지 거래의 지표로만 바라본다면 처분성이 있는 일반적인 행정 행위라고 인정할 수 없다. 그러나 공시 지가는 보상액을 산정하거나 조세를 부과하는 기준이 되기 때문에 단순한 기준에 그치지 않고 사실상 한정적으로 작용하여 구속적인 기능을 가지게 된다. 따라서 제한적으로 공시 지가를 처분성이 있는 행정 행위라고 인정하는 부분 행정 행위 인정설이 다수설로 받아들여지고 있다. 즉 공시 지가에 따라 세금을 부과하거나 표준지 공시 지가를 기초로 개별 공시 지가를 산정하는 것에 불복한다면 그 자체의 위법성을 다툴 것이 아니라 공시 지가 결정의 취소를 구하는 행정 소송을 제기하여야 한다.

17. 밑글에서 확인할 수 있는 내용으로 적절하지 않은 것은?

- ① 토지 거래 허가제는 「헌법」 제23조와 제122조에 근거를 두고 있다.
- ② 부동산 가격 공시제는 부동산의 적정한 가격 형성과 각종 조세의 형평성 도모를 목적으로 한다.
- ③ 토지 행정은 20세기 초까지는 토지 소유자의 자유를 보장하는 불간섭주의를 취하고 있었다.
- ④ 토지 거래 허가제의 규제 구역 지정 기간은 법률에 의해 최대 10년까지 연장될 수 있다.
- ⑤ 공시 지가에 대해 처분성을 제한적으로 인정하는 부분 행정 행위 인정설이 다수설로 받아들여지고 있다.

18. ㉠의 내용을 바탕으로 추론할 때 적절하지 않은 것은?

- ① 토지 거래 허가제의 시행 여부는 지역의 지가 변동 상황과 관련이 있다.
- ② 토지 거래 허가제가 시행되는 규제 구역은 영구적이 아니라 한시적으로 지정된다.
- ③ 규제 구역 밖에서의 토지 거래 계약은 토지 거래 허가제의 적용 대상에 포함되지 않는다.
- ④ 토지 거래 허가제의 허가 주체는 단일한 행정 기관으로 한정되지 않으며, 국토 교통부 장관이나 시장·군수·구청장 등이 그 권한을 지닌다.
- ⑤ 토지 거래 허가제는 모든 종류의 부동산 거래에 동일하게 적용되므로 건축물 거래에도 허가가 필요하다.

19. ㉢이 토지 거래 허가제의 합헌성 논증에서 수행하는 역할로 가장 적절한 것은?

- ① 토지 거래 허가제의 시행으로 인해 발생한 부작용의 구체적 사례를 제시하고 있다.
- ② 토지 거래 허가제가 재산권의 본질적 내용을 침해하지 않는다는 판단을 뒷받침하는 복수의 논거를 종합적으로 제시하고 있다.
- ③ 토지 거래 허가제와 부동산 가격 공시제의 공통된 법적 근거를 비교·분석하고 있다.
- ④ 입법 형성권의 한계를 제시하여 토지 거래 허가제의 무제한적 확대를 경계하고 있다.
- ⑤ 「헌법」 제23조와 제122조의 구체적인 조문 내용을 해석하여 적용 범위를 확정하고 있다.

20. ㉔에 대한 이해로 가장 적절한 것은?

- ① ㉔은 토지 거래 허가제의 합헌성을 뒷받침하기 위한 헌법적 근거를 제시하고 있다.
- ② ㉔은 허가 없는 거래와 부정한 허가의 두 가지 위반 유형을 구분하여 각각의 법적 효과를 밝히고 있다.
- ③ ㉔에서 언급된 징역과 벌금은 허가 없이 거래 계약을 체결한 모든 경우에 동일하게 적용된다.
- ④ ㉔에 따르면 부정한 방법으로 허가를 받은 경우에도 해당 거래 계약의 효력은 유지된다.
- ⑤ ㉔은 토지 거래 허가제의 규제 대상이 투기 우려 지역의 토지에 한정됨을 근거로 처벌 규정을 정당화하고 있다.

21. ㉔에 대한 이해로 적절하지 않은 것은?

- ① 표준지 공시 지가는 표준지로 선정된 토지의 단위 면적당 가격이다.
- ② 개별 공시 지가는 표준지 공시 지가와 토지 가격 비준표를 활용하여 산정된다.
- ③ 공시 지가의 산정 과정에서 표준지 공시 지가는 개별 공시 지가를 산출하기 위한 기준이 된다.
- ④ 개별 공시 지가는 모든 토지에 동일한 금액으로 적용되는 것이 아니라 개별 토지의 특성에 따라 달라진다.
- ⑤ 표준지 공시 지가는 개별 공시 지가를 반영하여 매년 조정되는 것이므로, 개별 공시 지가가 먼저 산정된다.

22. 뒷글과 <보기>를 관련지어 이해한 내용으로 가장 적절한 것은?

<보기>

甲 지역과 乙 지역은 인접한 두 지역이다. 甲 지역은 최근 대규모 개발 사업이 발표되면서 투기 수요가 급증하여 지가가 급등하고 있으나, 아직 토지 거래 허가제의 규제 구역으로 지정되지 않았다. 한편 乙 지역은 이미 토지 거래 허가제의 규제 구역으로 지정되어 있으며, 규제 기간이 2년째에 접어들었다. 乙 지역의 토지 소유자 A는 자신의 토지를 적법한 절차에 따라 매도하려 한다.

- ① 甲 지역에서 토지를 거래하는 자는 토지 거래 허가제에 따라 국토교통부 장관이나 시장·군수·구청장의 허가를 받아야 한다.
- ② 甲 지역의 지가가 급등하고 있으므로, 甲 지역은 토지 거래 허가제의 규제 구역으로 지정될 수 있는 요건을 갖추고 있다고 볼 수 있다.
- ③ 乙 지역의 규제 기간이 2년째에 접어들었으므로, 규제 기간의 법적 상한인 5년을 초과하여 위법한 상태에 해당한다.
- ④ A가 거래 목적과 거래 가격에 있어서 기준에 위배되는 조건으로 거래 허가를 신청한다면 반드시 허가가 승인된다.
- ⑤ 乙 지역의 규제 구역 지정이 해제되면, 해당 지역에서는 부동산 가격 공시제도 함께 폐지된다.

23. 뒷글을 바탕으로 할 때, <보기>에서 적절한 것만을 있는 대로 고른 것은?

<보기>

- ㄱ. 만약 토지 거래 허가제가 모든 사유지를 대상으로 기간의 제한 없이 시행된다면, 이는 사유 재산 제도의 제한을 넘어서 부인에 이를 수 있다.
- ㄴ. 만약 공시 지가가 보상액 산정이나 조세 부과 기준으로 사용되지 않는다면, 공시 지가의 처분성을 인정할 근거가 약화된다.
- ㄷ. 만약 토지 거래 허가제에서 거래 불허가에 대한 불복 방법이 마련되어 있지 않다면, 토지 거래 허가제의 합헌성 논거가 강화된다.

- ① ㄱ
- ② ㄴ
- ③ ㄱ, ㄴ
- ④ ㄴ, ㄷ
- ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

24. 뒷글과 <보기>를 관련지어 이해한 내용으로 적절하지 않은 것은?

<보기>

'행정 행위의 공정력'이란 행정 행위가 설령 하자가 있더라도 권한 있는 기관에 의해 취소되기 전까지는 유효한 것으로 추정되는 효력을 말한다. 즉 행정 행위에 불복하는 자는 그 행위를 스스로 무효라고 주장하며 무시할 수 없으며, 반드시 법이 정한 절차에 따라 행정 행위의 효력을 다투어야 한다. 다만, 행정 행위에 중대하고 명백한 하자가 있는 경우에는 공정력이 인정되지 않아 해당 행위가 처음부터 무효가 된다.

- ① 부분 행정 행위 인정설에 따르면 공시 지가 결정에 처분성이 인정되므로, <보기>의 공정력에 의해 공시 지가 결정은 취소되기 전까지 유효한 것으로 추정될 수 있다.
- ② 공시 지가에 따른 세금 부과에 불복하는 자가 공시 지가 결정의 취소를 구하는 행정 소송을 제기하는 것은, <보기>에서 말하는 법이 정한 절차에 따라 행정 행위의 효력을 다투는 것에 해당한다.
- ③ 토지 거래 허가제에서 허가를 받지 아니하고 체결한 거래 계약의 효력이 발생하지 않는 것으로 간주되는 것은, <보기>의 공정력에 의해 무허가 계약이 유효한 것으로 추정되기 때문이다.
- ④ 공시 지가 결정에 중대하고 명백한 하자가 있는 경우, <보기>에 따르면 해당 결정은 처음부터 무효가 되므로 별도의 취소 절차 없이도 효력이 부정될 수 있다.
- ⑤ 공시 지가를 토지 거래의 지표로만 바라보는 입장에서는 공시 지가에 처분성이 인정되지 않으므로, <보기>의 공정력 개념을 공시 지가 결정에 적용하기 어렵다.

정답 및 해설

1. 정답: ②

정답 해설: 1문단에서 토지 행정의 개념과 20세기 초 불간섭주의에서 20세기 중반 적극적 정책으로의 역사적 전환을 개관하고, 2~3문단에서 토지 거래 허가제의 법적 근거(헌법, 제23조·제122조)와 합헌성 논거를, 4~5문단에서 부동산 가격 공시제의 제도적 장치를 구체적으로 서술하고 있다.

오답 해설:

① 토지 거래 허가제와 부동산 가격 공시제를 각각 설명하고 있으나, 두 수단이 상호 보완적으로 작동하는 메커니즘을 설명하지는 않았다.

③ 토지 행정의 정의를 제시하고 있으나, 그것이 시행되는 과정에서 발생한 사회적 갈등의 양상을 분석하지는 않았다.

④ 제도에 대한 찬반 견해를 병렬적으로 배치하고 있지 않으며, 토지 거래 허가제의 합헌성과 부동산 가격 공시제의 처분성을 일관된 방향으로 서술하고 있다.

⑤ 특정 사례를 통해 제도의 한계를 지적하거나 대안적 수단을 모색하는 내용은 없다.

2. 정답: ④

정답 해설: 1문단에서 20세기 초까지는 불간섭주의를 취하였으나, 20세기 중반부터는 보다 적극적인 정책을 추구하기 시작하였다고 하였다. 즉 불간섭주의를 유지하면서 지역 질서 설정을 병행한 것이 아니라, 불간섭주의에서 적극적 정책으로 전환된 것이다.

오답 해설:

① 2문단에서 허가 없이 거래 계약을 체결한 때에는 계약의 효력이 발생하지 않는 것으로 간주한다고 하였다.

② 4문단에서 공시 지가의 산정 방식을 설명하고 있으며, 선지의 내용은 이와 일치한다.

③ 3문단에서 「헌법」 제23조의 내용으로 재산권 보장과 공공복리 적합성을 언급하고 있다.

⑤ 2문단에서 부정한 방법으로 허가를 받은 자에 대한 징역 및 벌금 처분을 명시하고 있다.

3. 정답: ③

정답 해설: 3문단에서 ㉠이 근거하는 「헌법」 제23조와 제122조는 개인에게 제한이나 의무를 부과할 수 있다고 규정하고 있으나, 동시에 같은 문단에서 입법형성권이 무제한적으로 허용되는 것은 아니며 재산권의 본질적 내용은 침해될 수 없다고 명시하고 있다. 따라서 무제한적으로 의무를 부과할 수 있다는 ③은 지문의 내용에 어긋난다.

오답 해설:

① ㉠이 근거하는 헌법 조항들은 입법 형성권에 의한 토지 소유권 제한의 합헌적 근거를 제시한다.

② 「헌법」 제23조의 재산권 보장과 공공복리 적합성, 제122조의 국토 개발·보전은 두 가지의 범주를 보여 준다.

④ ㉠은 토지 거래 허가제가 재산권을 제한하되 부인하지 않는 법적 기반으로 기능한다.

⑤ 투기 우려 지역 등에 한정하여 규제하는 것은 재산권의 본질적 내용을 침해하지 않기 위한 조치로, ㉠의 헌법 조항에 근거한다.

4. 정답: ②

정답 해설: ㉠에서는 공시 지가가 토지 시장에 지가 정보를 제공하여 거래의 지표가 되고 지가를 산정·감정하는 기준이 된다는 기능을 서술하고 있다. ㉡에서는 이러한 지표로서의 기능만으로는 공시 지가를 처분성이 있는 행정 행위로 인정할 수 없다고 언급하고 있다. 이는 ㉠이 제시한 기능만으로는 공시 지가의 법적 성격(처분성 여부)을 판단하기 어렵다는 점을 보여 준다.

오답 해설:

① ㉡는 공시 지가의 산정 절차가 아닌 처분성 인정 여부에 관한 법적 논의를 다루고 있다.

③ ㉡는 공시 지가의 처분성을 일률적으로 부정하는 것이 아니라, 지표로서의 기능만으로는 처분성을 인정하기 어렵다는 전제 조건을 제시한 것이다. 이후 지문에서 구속적 기능이 있음을 근거로 처분성을 제한적으로 인정하므로, 모순이 아니다.

④ ㉡는 공시 지가의 처분성을 긍정하는 것이 아니라, 지표 기능만으로는 처분성

을 인정할 수 없다는 부정적 판단을 제시하고 있다.

⑤ ㉠은 공시 지가의 실질적 기능을 서술하고, ㉡는 그 기능만으로는 법적 성격(처분성)을 인정할 수 없다는 판단을 제시하므로, 동일한 관점의 상이한 표현이 아니라 서로 다른 층위의 논의이다.

5. 정답: ④

정답 해설: 5문단에서 부분 행정 행위 인정설에 따르면, 공시 지가에 따른 세금 부과 등에 불복할 경우 세금 부과 자체의 위법성을 다툴 것이 아니라 공시 지가 결정의 취소를 구하는 행정 소송을 제기하여야 한다고 하였다. 따라서 세금 부과 자체의 위법성을 직접 다투는 것이 부분 행정 행위 인정설에 부합한다는 ④의 진술은 적절하지 않다.

오답 해설:

① 3문단에서 거래 불허가의 경우 불복 방법이 마련되어 있다고 하였으므로, 甲은 법적 절차를 활용할 수 있다.

② 2문단에서 허가 없이 거래 계약을 체결한 때에는 계약의 효력이 발생하지 않는 것으로 간주한다고 하였다.

③ 2문단에서 속임수나 부정한 방법으로 허가를 받은 자에 대한 처벌 규정을 명시하고 있다.

⑤ 2문단에서 5년 내의 기간을 정하여 규제 구역을 지정한다고 하였으므로, 3년은 이 기준에 부합한다.

6. 정답: ②

정답 해설: 토지 거래에 대한 규제 기간을 5년 이내로 정하는 것은 토지 소유권의 처분을 영구적으로 금지하지 않음을 뜻한다. 이는 기본권을 덜 제한하는 방안을 모색한다는 침해의 최소성에 해당한다.

오답 해설:

① 규제 대상을 투기 우려 지역 등에 한정하는 것은 기본권 제한을 최소화하려는 것이므로 수단의 적합성이 아니라 침해의 최소성에 해당한다.

③ 공시 지가를 기준으로 보상액을 산정하여 지급하는 것은 공익과 사익 간의 균형을 도모하는 것이므로 목적의 정당성이 아니라 법익의 균형성에 해당한다.

④ 부정한 방법으로 허가를 받은 자에 대한 처벌은 부정 행위 자체에 대한 제재이지, 공익과 사익 간의 균형을 위한 것이 아니다. 이는 법익의 균형성이 아니라 수단의 적합성 측면에서 논의될 수 있는 것이다.

⑤ 불복 방법의 마련은 기본권 침해를 최소화하고 규제 수단을 보장하려는 것이므로 침해의 최소성에 해당하며, 목적의 정당성과는 관련이 없다.

7. 정답: ⑤

정답 해설: 5문단에서 공시 지가를 토지 거래의 지표로만 바라본다면 처분성이 있는 행정 행위라고 인정할 수 없다고 하였다. 지표로서의 기능만으로는 국민의 권리·의무에 직접적 영향을 미치지 않으므로, 처분성을 전면적으로 인정하는 입장이자 하더라도 지표 기능만으로 처분성이 인정된다고 보는 것은 지문의 논리와 부합하지 않는다. 처분성 인정의 근거는 보상액 산정·조세 부과 기준으로서의 구속적 기능에 있기 때문이다.

오답 해설:

① 공시 지가가 거래 지표에 그친다면 국민의 권리·의무에 직접 영향을 미치지 않으므로, <보기>에 따라 처분성이 부정되어 행정 소송 대상이 되기 어렵다.

② 보상액 산정·조세 부과의 기준으로 작용하여 한정액 역할을 한다면 구속적 기능을 가지므로, <보기>의 처분성 개념에 부합한다.

③ 부분 행정 행위 인정설에 따르면 공시 지가에 제한적 처분성이 인정되며, 공시 지가 결정의 취소를 구하는 행정 소송을 제기할 수 있다.

④ 부분 행정 행위 인정설이 처분성을 인정하는 근거는 보상액 산정·조세 부과 기준으로서의 구속적 기능이므로, 이 기능이 없다면 처분성 인정의 근거가 사라져 행정 소송 대상이 되기 어렵다.

8. 정답: ④

정답 해설: ④ '사유지(私有地)'의 사전적 의미는 '개인 또는 사법인이 가진 땅'이다. ④에서 제시한 '국가나 공공 단체가 공공의 이익을 위해 관리하는 땅'은 '공유지(公有地)'에 해당하는 의미이므로 적절하지 않다.

오답 해설:

① ③ '환수(還收)'는 '도로 거두어들임'이라는 의미이다.

② ⑤ '상한(上限)'은 '위와 아래로 일정한 범위를 이루고 있을 때, 위쪽의 한계'라는 의미이다.

- ③ ㉔ '도모(圖謀)'는 '어떤 일을 이루기 위하여 대책과 방법을 세움'이라는 의미이다.
- ⑤ ㉔ '불복(不服)'은 '남의 명령이나 결정 따위에 대하여 복종이나 항복 따위를 하지 아니함'이라는 의미이다.

9. 정답: ㉔

정답 해설: 윗글은 토지 행정의 개념을 정의한 뒤, 그 구체적 수단으로 토지 거래 허가제와 부동산 가격 공시제를 제시하고 있다. 토지 거래 허가제는 규제 구역 내 토지 거래 계약에 대한 허가 절차를, 부동산 가격 공시제는 토지의 적정 가격 공시를 통한 지가 기준 제고를 각각 다루고 있으므로, 토지의 효율적 이용과 공공복리를 위해 토지 거래 및 가격에 관한 규제를 시행하는 행정적 수단이 중심 화제이다.

오답 해설:

- ① 토지 소유권을 전면적으로 금지하는 것이 아니라 제한하는 것임이 3문단에서 명시되어 있다.
- ③ 국가가 직접 토지를 매입하여 관리하는 내용은 지문에 없다.
- ④ 사법부가 주도하는 법률적 판단의 체계가 아니라 행정 주체의 규제와 공시를 다루고 있다.
- ⑤ 지문은 국가 개입의 최소화가 아니라 적극적 정책 수단을 설명하고 있다.

10. 정답: ㉔

정답 해설: 1문단은 토지 행정의 정의와 그것에 포함되는 행정의 범위를 나열한 뒤, 20세기 초 불간섭주의에서 20세기 중반 적극적 정책으로의 전환 배경을 설명하고 있다. 이는 이후 2~5문단에서 다루는 토지 거래 허가제와 부동산 가격 공시제라는 구체적 수단의 논의를 위한 개념적·역사적 토대를 제공하는 기능을 한다.

오답 해설:

- ① 1문단은 토지 행정의 구체적 수단별 시행 절차를 안내하지 않으며, 수단에 대한 상세 설명은 2~5문단에서 이루어진다.
- ③ 상반된 두 관점을 병렬적으로 제시하는 것이 아니라, 불간섭주의에서 적극적 정책으로의 전환을 시간 순서에 따라 서술하고 있다.
- ④ 구체적인 사례를 통한 서술이나 제도적 한계 진단은 1문단에 나타나지 않는다.
- ⑤ 법률 조항의 열거나 적용 사례 분석은 1문단이 아니라 3문단에서 이루어진다.

11. 정답: ㉔

정답 해설: ㉔에서 제시된 불간섭주의는 20세기 초까지의 토지 행정 방향을 보여 주는 것이며, 그 자체가 적극적 정책으로 전환되는 '계기'로 서술되고 있지는 않다. 지문에서는 불간섭주의를 취한 시기 이후에 적극적 정책이 추구되었다는 시간적 전환을 서술하고 있을 뿐, 불간섭주의가 전환의 원인이나 계기가 되었다고 명시하지 않았다.

오답 해설:

- ① ㉔은 토지 소유자의 자유 및 지역 주민의 자치를 보장한 불간섭주의를 언급하고 있으므로 적절하다.
- ② ㉔은 공시 지가에 대한 불복 시 공시 지가 결정의 취소를 구하는 행정 소송을 제기하여야 한다고 구체적 방법을 제시하고 있다.
- ④ 5문단에서 공시 지가가 보상액 산정이나 조세 부과 기준이 되어 사실상 한 정액으로 작용하여 구속적 기능을 가지게 되고, 이에 따라 부분 행정 행위 인정 설이 다수설로 받아들여지고 있다고 하였다. ㉔은 그 귀결로서 행정 소송을 통해 다룰 수 있음을 제시하고 있으므로 적절하다.
- ⑤ ㉔은 1문단에서 토지 행정의 역사적 출발점을, ㉔은 5문단에서 부동산 가격 공시제 관련 법적 쟁점의 해결 방향을 각각 제시하고 있다.

12. 정답: ㉔

정답 해설: [A]에서 다루는 토지 거래 허가제는 규제 구역 안에서의 토지 거래 계약에 대하여 허가를 받도록 하는 제도이고, [B]에서 다루는 부동산 가격 공시제는 토지의 적정 가격을 산정하여 공시함으로써 일반적인 토지 거래의 지표가 되고 지가 산정·감정의 기준이 되는 제도이다.

오답 해설:

- ① [B]의 부동산 가격 공시제는 토지 소유자의 처분권을 직접적으로 제한하는 제도가 아니라 토지 가격의 적정한 기준을 공시하는 제도이다.
- ② [A]는 투기적 거래로 인한 급격한 지가 상승 억제, [B]는 부동산의 적정한

가격 형성과 형평성 도모를 목적으로 한다. 선지는 [A]와 [B]의 목적을 서로 바꾸어 기술하고 있다.

④ [B]의 부동산 가격 공시제도 국토 교통부 장관이 법률에 의거하여 시행하는 것이며, 법률적 근거 없이 행정적 관행에 의해 시행되는 것이 아니다.

⑤ [A]에서 다루는 토지 거래 허가제에는 허가 없이 계약을 체결하거나 부정한 방법으로 허가를 받은 경우 처벌 규정이 명시되어 있다.

13. 정답: ㉔

정답 해설: ㉔는 '따라서'로 시작하여 입법 형성권에 근거한 토지 거래 허가제의 합헌성을 결론짓고 있다. 이 결론이 도출되려면, 「헌법」 제23조의 재산권 보장 및 공공복리 적합성 규정과 제122조의 국토 개발·보전을 위한 제한·의무 부과 규정이 입법권자가 법률을 제정하는 권한의 토대가 되어야 한다. 즉 헌법에서 규정한 원칙들이 입법 형성권의 근거가 된다는 전제가 성립해야 ㉔의 결론이 도출된다.

오답 해설:

- ① ㉔는 '입법권자의 입법 형성권에 근거하여'라고 명시하고 있으므로, 입법권자의 판단과 무관하게 자동적으로 합헌성이 획득된다는 것은 ㉔의 전제가 될 수 없다.
- ③ ㉔의 합헌성 판단은 규제 구역 범위, 규제 기간, 거래 허가 가능성, 불복 방법 등 여러 요소를 종합적으로 고려한 것이지, 규제 기간의 장단에 의해 결정되는 것이 아니다.
- ④ ㉔ 직전에 「헌법」 제23조와 제122조가 모두 근거로 제시되어 있으므로, 입법 형성권이 제23조에만 근거한다는 것은 적절하지 않다.
- ⑤ 3문단에서 토지 거래에 대한 규제가 모든 사유지를 대상으로 하는 것이 아니라 투기 우려 지역 등에 한정된다는 점이 합헌적임을 뒷받침하는 논거로 제시되어 있으므로, 모든 사유지를 대상으로 할 때에만 합헌적이라는 것은 지문의 논지와 반대이다.

14. 정답: ㉔

정답 해설: ㉔는 입법 형성권이 무제한적으로 허용되는 것은 아니며 재산권의 본질적 내용은 침해될 수 없다고 명시하고 있다. 이는 토지 거래 허가제 등 토지 소유권의 처분을 제한하는 입법 형성권의 행사에도 넘어서는 안 되는 한계가 있음을 환기하는 기능을 한다.

오답 해설:

- ① ㉔는 토지 거래 허가제의 합헌성을 추가적으로 강화하는 것이 아니라, 입법 형성권의 한계를 제시하여 합헌성의 조건을 제한하고 있다.
- ② ㉔는 규제 범위의 확대를 주장하는 것이 아니라, 입법 형성권의 한계를 환기하는 것이다.
- ④ ㉔는 토지 거래 허가제와 부동산 가격 공시제 간의 적용 우선순위에 대한 논의를 포함하지 않는다.
- ⑤ ㉔는 재산권의 본질적 내용이 침해될 수 없다는 원칙을 제시하고 있으나, 그 본질적 내용이 무엇인지를 구체적으로 정의하고 있지는 않다.

15. 정답: ㉔

정답 해설: 5문단에서 부분 행정 행위 인정설에 따르면, 공시 지가에 따른 세금 부과 등에 불복할 경우 그 자체의 위법성을 다툴 것이 아니라 공시 지가 결정의 취소를 구하는 행정 소송을 제기하여야 한다고 하였다. 따라서 丙이 부분 행정 행위 인정설의 입장에서 대응한다면, 세금 부과 처분 자체에 대한 취소 소송이 아니라 공시 지가 결정의 취소를 구하는 행정 소송을 제기해야 한다. ㉔는 이를 잘못 기술하고 있으므로 적절하지 않다.

오답 해설:

- ① X 지역은 지가가 급등하는 지역으로 규제 구역에 해당하며, 甲의 거래는 거래 가격이 기준을 초과한다는 이유로 불허되었다.
- ② 3문단에서 거래 불허가 경우 불복 방법이 마련되어 있다고 하였으므로, 甲은 법적 절차를 통해 이의를 제기할 수 있다.
- ③ 2문단에서 허가를 받지 아니하고 거래 계약을 체결한 때에는 계약의 효력이 발생하지 않는 것으로 간주한다고 하였다.
- ⑤ 4문단에서 공시 지가의 산정 방식을 설명하고 있으며, 개별 공시 지가는 표준지 공시 지가를 기준으로 토지 가격 비준표를 사용하여 산정된다.

16. 정답: ㉔

정답 해설: <보기>의 주장은 토지 거래 허가제가 재산권을 과도하게 침해하는 위헌적 제도라는 것이다. 그런데 지문의 3문단에서는 규제 대상이 투기 우려 지

역 등에 한정되고(㉠), 규제 기간이 5년 이내이며(㉡), 불복 방법이 마련되어 있고(㉢), 적법한 절차에 따라 거래 허가를 받을 수 있어 처분이 완전히 금지되지 않는다는 점(㉣) 등을 들어 합헌적임을 논증하고 있다. 이 논증을 무력화하고 <보기>의 주장을 성립시키려면, 실제 운영에서 사실상 모든 거래가 불허되어 토지 소유권의 처분이 전면적으로 차단되고 있다는 사실, 즉 법 취지와 달리 재산권의 본질적 내용이 침해되는 수준의 운용이 이루어지고 있다는 정보가 추가로 필요하다.

오답 해설:

㉠ 투기 우려 지역이나 지가 폭등 지역에 한정하여 시행된다는 사실은 오히려 토지 거래 허가제가 재산권을 과도하게 침해하지 않는다는 점을 뒷받침하는 논거이다.

㉡ 규제 기간이 5년 이내로 제한된다는 사실 역시 과도한 침해가 아님을 뒷받침하는 논거이다.

㉢ 불복 방법이 마련되어 있다는 사실은 권리 구제 수단이 보장되어 있음을 보여 주므로, 위헌적이라는 주장을 약화한다.

㉣ 적법한 절차에 따라 거래 허가를 받을 수 있다는 사실은 처분의 완전한 금지가 아님을 보여 주므로, 위헌적이라는 주장을 약화한다.

17. 정답: ㉠

정답 해설: 2문단에서 토지 거래 허가제는 '5년 내의 기간을 정하여' 규제 구역을 지정한다고 하였다. 따라서 규제 구역 지정 기간의 상한은 5년이며, 최대 10년까지 연장될 수 있다는 내용은 지문에 제시되어 있지 않다.

오답 해설:

㉡ 3문단에서 토지 거래 허가제는 「헌법」 제23조와 제122조에 근거를 두고 있다고 하였다.

㉢ 4문단에서 부동산 가격 공시제는 부동산의 적절한 가격 형성과 각종 조세 및 부담금 등의 형평성을 도모하기 위한 것이라고 하였다.

㉣ 1문단에서 20세기 초까지는 토지의 이용 등에 대해 불간섭주의를 취하였다고 하였다.

㉤ 5문단에서 부분 행정 행위 인정설이 다수설로 받아들여지고 있다고 하였다.

18. 정답: ㉡

정답 해설: ㉠에서 토지 거래 허가제는 '토지 등의 거래 계약에 대하여' 허가를 받도록 하는 제도라고 하였다. 이는 '토지 등'을 대상으로 하는 것이므로 건축물을 포함한 모든 종류의 부동산 거래에 동일하게 적용된다고 단정할 수 없으며, 지문에서 건축물 거래에도 허가가 필요하다는 내용은 확인되지 않는다.

오답 해설:

㉠ ㉠에서 토지의 투기적 거래로 인한 급격한 지가 상승을 억제하기 위한 것이라고 하였으므로, 지가 변동 상황과 관련이 있다.

㉡ ㉡에서 '5년 내의 기간을 정하여' 규제 구역을 지정한다고 하였으므로, 영구적이지 아니라 한시적으로 지정된다.

㉢ ㉢에서 '규제 구역 안에서의 토지 등의 거래 계약'에 대해 허가를 받도록 한다고 하였으므로, 규제 구역 밖의 거래는 적용 대상이 아니다.

㉣ ㉣에서 '국토 교통부 장관이나 시장·군수·구청장'의 허가를 받도록 한다고 하였으므로, 허가 주체가 단일한 행정 기관으로 한정되지 않음을 확인할 수 있다.

19. 정답: ㉡

정답 해설: ㉠은 토지 거래 허가제가 합헌적이라는 결론 이후에, 규제 대상의 한정, 규제 기간의 제한, 적법한 절차를 통한 거래 허가 가능성, 불복 방법의 마련 등 복수의 논거를 종합적으로 제시하여, 토지 거래 허가제가 사유 재산 제도의 부인이 아니라 제한의 한 형태임을 뒷받침하고 있다. 이는 곧 재산권의 본질적 내용을 침해하지 않는다는 판단의 근거를 복합적으로 열거하는 역할을 수행한다.

오답 해설:

㉠ ㉠은 토지 거래 허가제의 부작용 사례를 제시하는 것이 아니라, 합헌성을 뒷받침하는 논거를 제시하고 있다.

㉢ ㉢은 부동산 가격 공시제와의 비교·분석을 수행하지 않으며, 오직 토지 거래 허가제의 합헌성 논거만을 다루고 있다.

㉣ 입법 형성권의 한계를 제시하는 것은 ㉡ 뒤에 이어지는 문장("그러나 입법 형성권이 무제한적으로 허용되는 것은 아니며~")에서 이루어진다.

㉤ ㉤은 헌법 조문의 해석이 아니라, 토지 거래 허가제의 구체적 시행 특성을 열거하여 합헌성의 근거로 삼고 있다.

20. 정답: ㉡

정답 해설: ㉠의 전반부는 허가 없이 거래 계약을 체결한 경우 계약의 효력이 발생하지 않는다는 법적 효과를, 후반부는 부정한 방법으로 허가를 받은 경우 징역이나 벌금에 처한다는 법적 효과를 각각 밝히고 있다. 이처럼 ㉠은 허가 없는 거래와 부정한 허가라는 두 가지 위반 유형을 구분하여 서로 다른 법적 효과를 제시하고 있다.

오답 해설:

㉠ ㉠은 헌법적 근거가 아니라, 토지 거래 허가제 위반 시의 법적 효과와 처벌 규정을 서술하고 있다. 합헌성의 근거는 3문단에서 다루어진다.

㉢ 2년 이하의 징역이나 벌금은 '속임수나 그 밖의 부정한 방법으로 토지 거래 계약 허가를 받은 자'에 대한 처벌이며, 허가 없이 거래 계약을 체결한 경우에는 계약의 효력이 발생하지 않는다는 효과만 명시되어 있다.

㉣ 부정한 방법으로 허가를 받은 경우에 대해 ㉡에서 해당 거래 계약의 효력이 유지된다고 명시한 바 없으며, 오히려 처벌 규정만 제시하고 있다.

㉤ ㉤은 처벌 규정의 내용을 서술하고 있을 뿐, 규제 대상이 투기 우려 지역에 한정됨을 근거로 처벌을 정당화하는 논증을 수행하지 않는다. 규제 대상의 한정은 3문단에서 합헌성의 논거로 제시된다.

21. 정답: ㉡

정답 해설: ㉠에 따르면 공시 지가는 표준지 공시 지가를 기준으로 토지 가격 비준표를 사용하여 개별 토지에 따라 산정되는 개별 공시 지가를 말한다. 즉 표준지 공시 지가가 먼저 산정되고, 이를 기준으로 개별 공시 지가가 산출되는 것이다. ㉡는 이 순서를 뒤바꾸어 개별 공시 지가가 먼저 산정되고 이를 반영하여 표준지 공시 지가가 조정된다고 서술하고 있으므로 적절하지 않다.

오답 해설:

㉠ ㉠에서 '표준지로 선정된 토지의 단위 면적당 가격인 표준지 공시 지가'라고 하였다.

㉢ ㉢에서 개별 공시 지가는 '표준지 공시 지가를 기준으로 토지 가격 비준표를 사용하여' 산정된다고 하였다.

㉣ ㉣에서 표준지 공시 지가가 개별 공시 지가를 산정하기 위한 기준임이 명시되어 있다.

㉤ ㉤에서 '개별 토지에 따라 산정되는 개별 공시 지가'라고 하였으므로, 모든 토지에 동일한 금액이 적용되는 것이 아님을 알 수 있다.

22. 정답: ㉡

정답 해설: 2문단에서 토지 거래 허가제는 '토지의 투기적 거래로 인한 급격한 지가 상승을 억제하기 위하여' 시행된다고 하였다. 甲 지역은 투기 수요 급증으로 지가가 급등하고 있으므로, 투기 우려 지역 또는 지가 폭등 지역에 해당하여 규제 구역으로 지정될 수 있는 요건을 갖추고 있다고 볼 수 있다.

오답 해설:

㉠ 甲 지역은 아직 토지 거래 허가제의 규제 구역으로 지정되지 않았으므로, 甲 지역에서의 토지 거래에 토지 거래 허가제가 적용되지 않는다.

㉢ 규제 기간이 2년째에 접어들었다는 것은 법적 상한인 5년 이내에 해당하므로, 위법한 상태가 아니다.

㉣ 3문단에서 거래 목적이거나 거래 가격 등에 있어서 기준에 위배되지 않는 한 적법한 절차에 따라 거래 허가를 받을 수 있다고 하였으므로, 기준에 위배되는 조건으로 신청한다면 허가가 거부될 수 있다.

㉤ 토지 거래 허가제와 부동산 가격 공시제는 별개의 제도이므로, 규제 구역 지정 해제가 부동산 가격 공시제의 폐지로 이어지지 않는다.

23. 정답: ㉢

정답 해설:

ㄱ. 3문단에서 토지 거래에 대한 규제가 투기 우려 지역 등에 한정되고, 규제 기간이 5년 이내이며, 거래 허가를 받을 수 있는 가능성이 있고, 불복 방법이 마련되어 있다는 점 등을 종합하여 토지 거래 허가제가 사유 재산 제도의 부인이 아니라 제한의 한 형태라고 하였다. 따라서 만약 모든 사유지를 대상으로 기간의 제한 없이 시행된다면, 이러한 논거들이 성립하지 않게 되어 제한을 넘어 부인에 이를 수 있다. (적절)

ㄴ. 5문단에서 공시 지가의 처분성은 보상액 산정이나 조세 부과 기준으로 작용하여 사실상 한정적으로 기능하기 때문에 인정되는 것이라고 하였다. 따라서 이러한 기준으로 사용되지 않는다면 처분성을 인정할 근거가 약화된다. (적절)

ㄷ. 3문단에서 거래 불허가 경우 불복 방법이 마련되어 있다는 점은 토지 거래

허가제가 재산권을 과도하게 침해하지 않는다는 합헌성의 논거 중 하나이다. 만약 불복 방법이 마련되어 있지 않다면 이 논거가 사라지므로, 합헌성 논거가 강화되는 것이 아니라 약화된다. (부적절)

따라서 적절한 것은 ㄱ과 ㄴ이다.

오답 해설:

- ① ㄱ만 고른 것은 ㄴ이 누락되므로 부적절하다.
- ② ㄴ만 고른 것은 ㄱ이 누락되므로 부적절하다.
- ④ ㄷ은 부적절하므로 이를 포함한 선지는 오답이다.
- ⑤ ㄷ은 부적절하므로 이를 포함한 선지는 오답이다.

24. 정답: ③

정답 해설: 허가를 받지 아니하고 체결한 거래 계약의 효력이 발생하지 않는 것으로 간주되는 것은 토지 거래 허가제의 법률적 규정에 의한 것이지, <보기>의 공정력에 의해 무허가 계약이 유효한 것으로 추정되기 때문이 아니다. 공정력은 행정 행위에 적용되는 개념인데, 무허가 상태에서의 사인 간 거래 계약은 행정 행위에 해당하지 않는다. 따라서 ③은 공정력의 적용 대상을 잘못 파악하고 있다.

오답 해설:

- ① 부분 행정 행위 인정설에 따라 공시 지가 결정에 처분성이 인정되면, 이는 행정 행위에 해당하므로 <보기>의 공정력에 의해 취소되기 전까지 유효한 것으로 추정될 수 있다.
- ② 공시 지가 결정의 취소를 구하는 행정 소송의 제기는 법이 정한 절차에 따라 행정 행위의 효력을 다투는 것에 해당한다.
- ④ <보기>에서 중대하고 명백한 하자가 있는 경우 공정력이 인정되지 않아 처음부터 무효가 된다고 하였으므로, 공시 지가 결정에 그러한 하자가 있다면 별도의 취소 절차 없이도 효력이 부정될 수 있다.
- ⑤ 공시 지가의 처분성을 부정하는 입장에서는 공시 지가 결정이 행정 행위로 인정되지 않으므로, 행정 행위에 적용되는 공정력 개념을 적용하기 어렵다.